

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS TRES PALMAS, INC., RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, LEANNE ARCURI, <i>Demandantes,</i> vs. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN, OFICINA DE GERENCIA Y PERMISOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO, ING. CLAUDIO J. TORRES SERRANO, ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO, <i>Demandados,</i>	CIVL NÚM.: RN2025CV00064 SALA: 602 SOBRE: INTERDICTO LEY 161-2009; Y SENTENCIA DECLARATORIA
---	---

OPOSICIÓN A “SOLICITUD DE ÓRDEN”

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte codemandada AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN DE PUERTO RICO (“ACT”), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente expone y solicita:

- El 29 de enero de 2026, la parte demandante presentó una moción solicitando que no se le limite el tiempo de presentar prueba a tres horas, según fue previamente decretado por este Tribunal.
- La ACT se opone a esa solicitud de la parte demandante por las razones que se exponen a continuación.
- La parte demandante escogió no ser precisa y concisa al momento de presentar este caso y ahora esa falta de precisión y concisión le está pasando factura. La parte demandante escogió hacer una Demanda de 44 páginas (sin contar los anejos) y 191 alegaciones; a su vez, escogió presentar 54 piezas de evidencia y cuatro peritos. Todo eso, a pesar de que este caso se radicó bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, conocida como “*Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*”, en adelante (“Ley 161-2009”), con lo cual trata sobre si la ACT está realizando una obra sin las autorizaciones y permisos correspondientes y/o si los permisos emitidos por la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) fueron obtenidos mediante información incorrecta o falsa. En lugar de identificar con precisión cuál es la información

incorrecta o falsa que supuestamente se usó para obtener esos permisos en el 2023 y 2024 o cuál es la autorización o permiso que alegadamente no se tiene, la parte demandante pretende discutir hechos y presentar prueba de eventos que ocurrieron desde el 2006 (o antes) hasta el presente. Por decisión propia y de manera voluntaria, la parte demandante escogió complicar su reclamación y se niega a reevaluar su caso. Por consiguiente, es incorrecto que su alegada dificultad para presentar su caso en el periodo de tres horas que le dio este Tribunal se deba a la forma en que cada demandado contestó la Demanda.

4. Contrario a lo que plantea la parte demandante, la ACT contestó adecuadamente la Demanda y fijó claramente su posición sobre las alegaciones esbozadas. Por un lado, la ACT negó claramente que los permisos emitidos por OGPe fueron obtenidos mediante información incorrecta o falsa porque se trata de una alegación totalmente incorrecta de la parte demandante. Ejemplo de ello es que la parte demandante no identificó en su Demanda cuál documento en particular contiene información incorrecta o falsa y fue usado por OGPe para otorgar algún permiso a la ACT en el 2023 y 2024. Sus informes periciales tampoco suplen ese vacío evidenciario. Por otro lado, la parte demandante alega que el proyecto de la ACT no cuenta con autorizaciones y permisos, lo cual no es cierto y por eso la ACT negó todas esas alegaciones. Un ejemplo del desconocimiento de la parte demandante sobre este particular es la alegación de que la ACT no cumplió con el requisito de la consulta de ubicación; al respecto, la ACT tiene exención de ese requisito y la parte demandante obstinadamente no quiere reconocerlo. La realidad es que la parte demandante pretende incorrectamente que la ACT admita 191 párrafos de alegaciones incluidas en la Demanda, las cuales no están acorde con la realidad. Por consiguiente, es incorrecto que su alegada dificultad para presentar su caso en el periodo de tres horas que le dio este Tribunal se deba a la forma en que la ACT y la OGPe contestaron la Demanda.

5. Por otro lado, tres horas es tiempo suficiente para que la parte demandante demuestre cuál documento en particular contiene información incorrecta o falsa y fue usado por OGPe para otorgar algún permiso a la ACT en el 2023 y 2024, y/o cuál es la autorización o permiso que el proyecto debe tener y no lo tiene. Demostrar eso no es complicado, si es que lo alegado por la parte demandante en efecto ha ocurrido, y ahí es que está la dificultad probatoria de la parte demandante. Esa dificultad surge porque realmente los permisos emitidos por OGPe NO fueron obtenidos mediante información incorrecta o falsa, y el proyecto de la ACT cuenta con la permisología aplicable. Además, cada uno de los dos demandados tiene una hora y media para presentar sus

respectivas defensas, por lo que la parte demandante tiene tiempo suficiente para probar su caso. A todas luces, tres horas para presentar su caso no es irrazonable.

6. Por último, concederle más tiempo a la parte demandante para presentar su prueba resultará en que la Vista del 6 de febrero de 2026 no termine ese mismo día, con lo cual la ACT se expone a que su proyecto continúe paralizado más tiempo, a pesar de que este proyecto cuenta con permisos vigentes y está en cumplimiento con la legislación y reglamentación aplicable, y las determinaciones finales y los permisos expedidos por la OGPe se presumen correctos y legales hasta que se pruebe lo contrario. De esa forma, es irrazonable que se le dé más tiempo a la parte demandante para presentar su caso.

7. Conforme a lo antes expuesto, la ACT se opone a que la parte demandante tenga más de tres horas para presentar su caso.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que declare **CON LUGAR** la presente moción en oposición y, en consecuencia, deniegue la solicitud de la parte demandante para que se le conceda más de tres horas para presentar su caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 2 de febrero de 2026.

CERTIFICAMOS que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso de forma simultánea a todos los abogados(as) de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico.

Respetuosamente sometido,

f/Francisco J. Mercado-Olivero
FRANCISCO J. MERCADO-OLIVERO
PO Box 194306
San Juan PR 00919
RUA Núm. 13,037
Email: fmercado@mmlawpr.com
Tel. 939-389-6067